

NO	우수 사례명	부서명
x	상생협력 강화 및 공정문화 확산을 위한 공정계약 모범거래 가이드라인 제정	☞☞부

1. 추진배경

- ☐ 공정문화 확산, 공정경제 기반 구축을 위한 정부정책에 적극 동참
- ☐ ㉹㉹㉹의 맞춤형 모범거래 모델(○○년 수립) 이행 방안 체계화 및 구체화
- ☐ 중소기업 기술자산 보호 관련 부정적 언론보도(○○. ○)에 대한 조치.대응
 - ☞ 상생협력 강화를 위한 공정계약 자체 “가이드라인” 제정 필요성
- ※ **모범거래 모델** : 「공공기관 공정문화 확산」 정책의 일환으로 공정경제 기반 구축 이행, 공정한 조달환경 조성을 위해 정부에서 제시하는 일종의 ‘가이드라인’

2. 추진 경과

- ☐ `○○. ○ 공정경제 성과 보고회의(기재부 등 x개 부처)
- ☐ `○○. ○ ㉹㉹㉹ 맞춤형 모범거래모델 수립, 시행(xx개 과제)
- ☐ `○○. ○ 중소기업 기술자산 보호 관련 부정적 언론보도(x차례)
- ☐ `○○. ○~○ 기재부 지침, 그룹사, 대기업 등 관련 사례 조사
 - ☞ 서부발전 가이드라인 벤치마킹
- ☐ `○○. ○~○ 가이드라인 초안 작성 및 관련부서 협의
- ☐ `○○. ○~○ 가이드라인 수정, 보완(Ver. xx)
- ☐ `○○. ○.○○~○○ 가이드라인 제정(안) 경영진 보고

3. 추진 방법

- ☐ `○○년 맞춤형 모범거래 모델 추진 과제 개선 및 지속 시행
- ☐ `○○년 신규 과제 추가 발굴 및 과제별 관련부서 사전 협의
- ☐ 업무 분야별, 프로세스를 고려한 자체 점검 체크리스트 발굴
 - 발주 분야별(물품, 용역, 공사) 내부통제체크리스트
 - 독점규제및공정거래에관한법 자가진단 체크리스트
 - 하도급거래공정화에관한법 자가진단 체크리스트
 - 불공정 거래조건 예방 체크리스트
 - 계약방법 및 낙찰자 결정방법
 - 낙찰자 결정방법별 공고일수
- ☐ 계약일반조건 등 산재해 있는 공정거래, 모범거래 모델 관련 내용을 추출하여 “모범거래 가이드라인”에 취합, 정리

4. 가이드라인 주요 내용

추진 과제	세부 내용	비 고
법령 등 준수 철저	① 법령 등 자가진단 체크리스트 마련 ② 법령 등 적시 공시 및 교육 시행 ③ 저가계약 요소 차단 ④ 입찰참가자 안전관리 강화 장치 마련	*신규 과제 *개선 과제 *개선 과제
중소기업 권익 보호	⑤ 인지세 공동부담 ⑥ 중소기업 기술정보 소유권 보호 ⑦ 하도급 관리강화	
불공정 거래 차단	⑧ 중소기업 등 진입 장벽 완화 ⑨ 입찰담합행위 방지 대책 ⑩ 갑질행위 등 신고 접근성 강화 ⑪ 비용 및 위험의 전가 차단 ⑫ 계약체결시 공정한 거래조건의 설정 ⑬ 기술피해 신고절차 및 홍보 체계화 ⑭ 민간기업의 하도급 불공정 행위 방지	*신규 과제 *신규 과제 *신규 과제 *신규 과제
공정계약 기반 구축	⑮ 제안서 평가의 투명.공정성 강화 ⑯ 공정계약 서약서 작성 ⑰ 전자입찰시스템 장애발생시 공고기준 마련	

5. 개선 성과 및 계획

- ☐ 공정계약 모범거래 가이드라인 제정을 통한 공정문화 내재화 기반 구축
- ☐ 사업부서 발주 추진 시 계약에 대한 이해력.접근성 향상 및 방향성 제고
- ☐ 가이드라인 전사 배포(~○월)
- ※ 계약시스템에 업로드 : 계약관리시스템/규정지침/공정계약 가이드라인
- ☐ 주기적 모니터링을 통한 이행 관리 점검